

Les sources du droit applicables aux professionnels de l'immobilier :

A. Source principale

Les professionnels de l'immobilier sont soumis aux dispositions de la **loi Hoguet** du 2 janvier 1970, et de son décret d'application du 20 juillet 1972 qui encadrent **les conditions d'accès et d'exercice de leur activités**.

B. Autres sources

En tant que prestataires de services, les professionnels de l'immobilier se doivent de respecter et d'appliquer notamment les dispositions du **Code de commerce** et du **Code de la consommation**.

Ils sont également soumis à des réglementations particulières telles que :

- le **Code de déontologie** des professions de l'immobilier ;
- le **RGPD** ;
- le **dispositif Tracfin**.

Question : Qu'est-ce qu'une prestation de services ?

La prestation de services consiste à proposer à un client un service, moyennant une rémunération. Cela signifie que le professionnel met à disposition du client **une compétence** ou **un savoir-faire technique** ou **intellectuel**.

La prestation de services s'exécute en dehors d'un quelconque lien de subordination ; le client n'est pas l'employeur du professionnel qui travaille en toute indépendance. Néanmoins, elle fait naître des obligations pour chacune des parties, le client et le prestataire.

C. Autre source : Le Code de déontologie des professions de l'immobilier

a- Définition

Le Code de déontologie qui a été adopté en 2015 (décret du 28 août 2015) est l'ensemble des **règles** et des **devoirs** qu'ont les agents immobiliers, les administrateurs de biens et les syndics de copropriété dans l'accomplissement de leur activité.

Il vise à assurer le respect de bonnes pratiques commerciales et à permettre l'exercice des activités immobilières dans des conditions conformes aussi bien aux intérêts des clients qu'à ceux des professionnels de l'immobilier.

b- Les 11 articles du Code de déontologie

Les principales obligations concernent la **probité**, la **moralité** et la **loyauté**.

Les professionnels ont aussi les obligations suivantes :

- d'éthique professionnelle (article 2),
- de respect des lois et règlements (article 3),
- de compétence (article 4),
- d'organisation et de gestion de l'entreprise (article 5),
- de transparence (article 6),

- de confidentialité (article 7),
- de défense des intérêts en présence (article 8),
- de conflits d'intérêts (article 9),
- de confraternité (article 10),
- de règlement des litiges (article 11).

b1- Article 2

L'article 2, intitulé « éthique professionnelle » rappelle aux professionnels que l'exercice de leur profession doit se faire avec **conscience, dignité, loyauté, sincérité** et **probité**. Leur comportement et leurs propos doivent renvoyer la meilleure image possible de la profession.

b2- Article 3

L'article 3 les remet dans leur environnement professionnel qui nécessite le respect des lois et règlements. Ils sont soumis aux textes qui encadrent la vente ou la location de biens mais également, ce qui les oblige à **se tenir informer de l'évolution législative**.

Parmi les obligations mentionnées dans cet article on retrouve notamment les principes suivants :

- ne commettre **aucune discrimination** à l'égard des personnes physiques et morales comme le prévoit l'article 225-1 du code pénal,
- lutter contre le **blanchiment des capitaux** et le **financement du terrorisme** en application de l'article L561-2 du code monétaire et financier,
- veiller au respect de la loi quant à l'informatique, aux **fichiers** et aux libertés,
- et refuser de participer à des **actes frauduleux**.

b3- Article 4

L'article 4 dispose que les professionnels doivent posséder les **compétences théoriques** et **pratiques** nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ainsi ils doivent connaître les lois et toute évolution législative et réglementaire en rapport avec leur activité.

Cela les soumet également à une **obligation de formation continue** qui ne les dispense pas de mettre à jour leurs compétences au quotidien. Les professionnels veillent également que leurs **collaborateurs** remplissent également leur obligation de formation continue.

b4- Article 5

L'article 5 encadre l'organisation et la gestion de l'entreprise.

Les professionnels doivent vérifier que tous leurs collaborateurs remplissent les compétences nécessaires au bon exercice de leurs fonctions pour négocier, s'entremettre ou s'engager pour leur compte ou pour assumer la direction d'établissement.

Ils doivent veiller notamment à ce que leurs collaborateurs non-salariés soient inscrits au **registre spécial des agents commerciaux** (RSAC).

Ces derniers doivent avoir souscrit une assurance professionnelle contre les conséquences pécuniaires de leur profession.

b5- Article 6

Les professionnels sont tenus à une obligation de transparence dans les informations délivrées c'est à dire que les informations qu'ils donnent, doivent être exactes, intelligibles et complètes sur leur activité notamment en ce qui concerne les montants et les modes de calcul de leurs frais professionnels.

Il faut noter que les professionnels sont tenus de présenter **leur carte professionnelle** et de veiller à ce que tout collaborateur présente une **carte d'habilitation** sur demande.

Ils doivent également fournir l'identité des personnes qui interviennent à leur côté dans les missions qui leur sont confiées, communiquer les coordonnées de leur assurance responsabilité civile professionnelle et lorsqu'ils sont sollicités pour établir un **avis de valeur**, informer le client que cet avis ne constitue **pas une expertise**.



b6- Article 7

Les professionnels doivent faire preuve de **prudence** et de **discrétion** dans l'utilisation des données à caractère personnel relatif à ses mandants ou à des tiers.

b7- Article 8

Les professionnels doivent toujours promouvoir les intérêts légitimes de ses mandants, à ce titre ils leur transmettent toute proposition d'achat dans les meilleurs délais. Ils leur transmettent tous les documents et les fonds dans un délai raisonnable et ils rendent compte régulièrement au mandant de l'avancée de leurs missions et des éventuelles difficultés rencontrées.

b8- Article 9

L'activité des professionnels ne doit engendrer **aucun conflit d'intérêts** par exemple ils ne peuvent acquérir ou faire acquérir à un proche un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié sans en informer le mandant.

b9- Article 10

Les professionnels doivent entretenir entre des rapports de **confraternité**, cela sous-entend pratiquer une concurrence **libre, saine et loyale**. Ils s'abstiennent de paroles ou d'actions blessantes malveillante envers leurs confrères et de toute démarche qui pourrait leur nuire les dénigrer ou les discréditer. Ils évitent également tout conflit avec d'autres professionnels qui pourraient nuire à l'intérêt de leur mandant. Par ailleurs ils ne devraient pas inciter les prospects ou les clients d'un confrère à rompre leur relation commerciale avec ce dernier. Ils s'abstiennent également d'émettre un avis sur les pratiques professionnelles de leurs confrères. Enfin, s'ils ont connaissance d'une atteinte au code de déontologie de la part d'un confrère, ils s'abstiennent d'émettre toutes critiques à la clientèle mais en réfèrent immédiatement à leur confrère.

b10- Article 11

Les professionnels s'efforcent de **résoudre à l'amiable** tous les litiges qui surviennent avec leur mandant ou les autres parties intéressées ou leurs confrères.

c- Les sanctions en cas de non-respect

En cas de non-respect du Code de déontologie, les professionnels de l'immobilier risquent une sanction pénale, civile ou encore administrative.

D. Autre source : Le Règlement Général pour la Protection des Données

a- Définition

Le RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018 est un ensemble de règles édictées à l'échelle européenne qui encadre la **récolte**, l'**exploitation** et la **conservation** des données personnelles.

Il offre ainsi un cadre juridique unique aux professionnels, en leur permettant de développer leurs activités numériques aussi au sein de l'Union Européenne.

Question : Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ?

Une donnée personnelle est une information qui permet d'identifier une personne physique, directement ou indirectement. Il peut s'agir d'un **nom**, d'une **photographie**, d'une **adresse IP**, d'un **numéro de téléphone**, d'une **adresse postale**, d'une **empreinte**, d'un **enregistrement vocal**, d'un **numéro de sécurité sociale**, d'un **email**...

Certaines données sont sensibles car elles touchent à des informations qui peuvent donner lieu à de la discrimination ou des préjugés.

b- Le RGPD et les professionnels de l'immobilier

Pour effectuer les opérations immobilières courantes comme la prospection, la vente ou même la location, les professionnels doivent obligatoirement **collecter** un certain nombre d'**informations personnelles** et **entretenir leur réseau de clients**.

c- Les obligations imposées aux agents immobiliers

Le RGPD impose d'abord que les agents immobiliers recueillent l'**accord explicite** et non équivoque de leurs prospects et clients concernant leurs données personnelles.

Cela signifie qu'ils les informent de la récolte et du traitement, à travers leur site internet, de certaines de leurs informations personnelles.

d- L'obligation de transparence

Le RGPD repose principalement sur des principes de responsabilité, de confiance et notamment de **transparence**, c'est-à-dire que les professionnels de l'immobilier ont l'obligation d'informer leurs clients de leurs droits.

Autrement dit, ils doivent savoir pourquoi leurs données sont collectées et à **quelles fins** elles sont traitées, à des fins marketing, à des fins statistiques...

Ils doivent savoir comment elles seront traitées, s'il y a un transfert à un logiciel immobilier ou bien si leurs données seront transférées hors Union européenne...

Enfin, ils doivent également connaître la durée, supposée raisonnable, durant laquelle elles seront conservées.

e- La portabilité des données et le droit à l'oubli

Pour être conforme à la réglementation relative à la protection des données, les professionnels doivent permettre à leurs clients ou prospects de **modifier** ou de **recupérer** leurs données.

Parallèlement, ils doivent pouvoir demander, par un simple mail, que leurs données soient effacées, c'est ce qu'on appelle « **le droit à l'oubli** » ou « **le droit à l'effacement** ».

f- L'interdiction du profilage par algorithme

Le RGPD ne permet pas le traitement automatisé d'actions qui ont un impact sur les individus, en dehors de celles pour lesquelles les professionnels ont reçu leur accord explicite.

Par exemple, la sélection d'un locataire ne peut pas simplement reposer sur l'utilisation d'un algorithme sauf si celui-ci a donné son consentement pour l'autoriser.

g- La mise en place d'un délégué RGPD

Dans la mesure où les professionnels de l'immobilier ne manipulent pas de données sensibles la nomination d'un délégué à la protection des données personnelles (**DPDP** ou DPO en anglais - Data Protection Officer) est facultative mais recommandée.

h- L'engagement de confidentialité « RGPD »

La CNIL propose que les professionnels remettent à leurs collaborateurs un courrier précis sur la protection des données mise en place dans leurs entreprises et de prévoir dans les contrats de travail une **clause de confidentialité spécifique** concernant les données à caractère personnel. Ils peuvent également l'annexer aux contrats des collaborateurs salariés ou indépendants un **engagement de confidentialité**.

i- Contrôle et sanctions encourues

La CNIL a pour mission de vérifier la conformité des entreprises avec le RGPD. Elle le fait soit à distance soit sur place en contrôlant tous les documents, tous programmes informatiques et toutes informations enregistrées.

En cas d'infraction, la CNIL envoie un avertissement, une mise en demeure, etc...

La Commission peut assortir une injonction de mise en conformité d'une astreinte allant jusqu'à 100 000 € par jour. Les sanctions financières sont particulièrement dissuasives, l'amende administrative peut atteindre plusieurs millions d'euros.

Question : Qu'est-ce que la CNIL ?

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (**CNIL**) créée par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou papiers, aussi bien publics que privés.

Elle a un rôle d'alerte, de conseil et d'information vers tous les publics mais dispose également d'un pouvoir de contrôle et de sanction.

E. Autre source : Le dispositif Tracfin

a- Présentation de Tracfin

Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) est un service de renseignement français sous l'autorité des Ministères économiques et financiers.

Sa mission est de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Tracfin agit comme la cellule de renseignement financier (CRF) française et fait partie des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).

Tracfin collecte et enrichit des informations sur les opérations financières suspectes transmises par les professionnels assujettis et divers organismes publics. Il traite également des informations de ses homologues étrangers. Avec ses pouvoirs d'investigation, Tracfin communique les résultats de ses enquêtes aux autorités judiciaires, aux administrations partenaires et aux services de renseignement.

A cette fin, Tracfin reçoit, sous forme de **déclarations de soupçon** que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer des informations lui permettant d'engager des investigations. Ces déclarations peuvent être transmises par les différents organismes publics ou chargés d'une mission de service public (administrations d'État, collectivités territoriales, établissements publics ou toute autre personne chargée d'une mission de service public).

b- Le blanchiment de capitaux

Le blanchiment de capitaux est une infraction pénale. Aux termes de l'article 324-1 du Code pénal, il est défini comme le « fait de **faciliter**, par tout moyen, la **justification mensongère de l'origine des biens**, ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ».

L'article poursuit qu'il faut préciser que des biens ou revenus sont « présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autres justifications que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ».

Les fonds blanchis sont ainsi les profits procurés par une infraction dite sous-jacente (abus de biens sociaux, fraude fiscale, trafic de stupéfiants, tromperie, pratique commerciale trompeuse, etc.).

Constitue également un délit de blanchiment « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion d'un produit de l'infraction sous-jacente ».

Le blanchiment est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

Il est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsqu'il est commis en bande organisée.

L'article 324-6 du code pénal précité prévoit que « la tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines ».

Nota bene : Dans ce contexte, l'attention des professionnels est attirée sur la portée de l'infraction de blanchiment qui recouvre un champ très large incluant les tentatives de blanchiment pour des opérations qui, in fine, n'auront pas été réalisées, mais que le professionnel devra être en mesure de **détecter** dans sa relation d'affaires avec sa clientèle notamment dans le cadre de sa prestation de conseil.

c- Le financement du terrorisme

Le financement du terrorisme est défini par l'article 421-2-2 du Code pénal aux termes duquel « le fait de **financer** une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme (...), indépendamment de la survenance d'un tel acte » constitue un acte terroriste au sens de l'article 421-1 du même code.

Comme le blanchiment, la tentative du délit est punie des mêmes peines que l'acte de financement du terrorisme »

Le financement du terrorisme est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende.

d- Tracfin et les professionnels de l'immobilier

L'article L 561-2 du code monétaire et financier soumet **les professionnels régis par la loi Hoguet** aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les notaires et les banquiers ne sont plus les seuls concernés, la DGCCRF et Tracfin ont spécifiquement publié des lignes directrices à destination des professionnels de l'immobilier.

Pour rappel, le dispositif Tracfin permet à un professionnel de faire **des déclarations de soupçons** lorsqu'il a connaissance que des sommes sont liées au blanchiment d'argent ou à des fraudes fiscales.

Ainsi, dès lors que les premiers indices font ressortir une situation inhabituelle, une analyse plus approfondie s'impose afin d'obtenir des éléments détaillés sur le client (ou le bénéficiaire) et l'opération atypique.

Parmi ces critères à risques figurent :

- Les **caractéristiques de la clientèle** et les modalités particulières des transactions effectuées ; **disproportion entre le prix de la transaction et les revenus de l'acquéreur**, localisation du bien, **montage financier atypique**, modalités de paiement, emprunt auprès de tiers autres que des établissements financiers agréés en France, existence de liens entre plusieurs cocontractants, montage juridique complexe et sans justification économique, etc.
- Les activités exercées par le client et le bénéficiaire effectif ;
- La localisation des activités du client ou du bénéficiaire (adresse non clairement identifiée, recours à une société de domiciliation, territoires à risques) ;
- La forme juridique et la taille de la personne morale et de l'activité exercée par le client personne morale ;
- Les opérations avec des clients exposés à des risques particuliers en raison de leurs fonctions. Sont ainsi visées les Personnes Politiquement Exposées (PPE) soient des personnes physiques (ainsi que leur famille proche ou personne étroitement associés) qui occupent des fonctions publiques importantes, pas nécessairement politiques, liées à un pouvoir de décision significatif, PPE étrangères et nationales.

Puis, dès lors que les informations recueillies et l'analyse effectuée ne permettent pas d'écarter tout soupçon, **une déclaration doit être effectuée**.

Aucune poursuite, action en responsabilité civile ni aucune sanction professionnelle ne peut être intentée contre le déclarant lorsqu'il a fait de bonne foi une déclaration de soupçon.

e- Exemple de cas de blanchiment de capitaux dans le secteur de l'immobilier

Le faux compromis de vente

M. X propose un bien à la vente pour un montant de 500 000 €. Dès la parution de l'annonce, M. Y se propose d'acquérir le bien au prix affiché. M. X accepte immédiatement la proposition d'achat, à un prix élevé, et le compromis de vente est signé. Une somme égale à 10 % du montant de la vente, soit 50 000 €, est alors versée à titre de garantie sur un compte de notaire. 10 jours après la signature du compromis, l'acquéreur annonce qu'il ne souhaite plus acquérir le bien pour des raisons personnelles. Les 50 000 € de garantie sont alors versés au vendeur à titre d'indemnités.

Investigations de Tracfin et analyse des faits

L'analyse des flux financiers entre l'acheteur et le vendeur révèle des mouvements atypiques depuis plus de 3 ans. Outre des sommes relativement faibles, il apparaît que des montants significatifs sont régulièrement versés par M. Y à M. X.

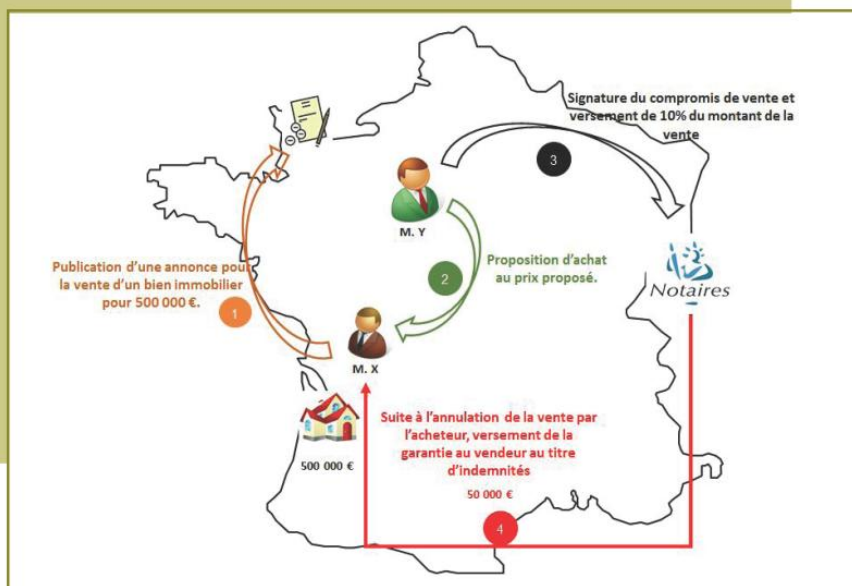
L'analyse de l'environnement de M. X et de M. Y révèle qu'ils sont associés dans une SCI depuis le 1^{er} janvier 2014.

Il semble ainsi que M. X et M. Y se connaissent depuis de longues années (flux financiers entre leurs comptes respectifs, associés d'une même SCI).

Il est donc soupçonné une complicité entre les deux protagonistes afin de blanchir des sommes au moyen de la mise en œuvre d'une vente fictive, le blanchiment consistant à reverser les indemnités dues au titre du compromis à M. X.

Critères d'alerte

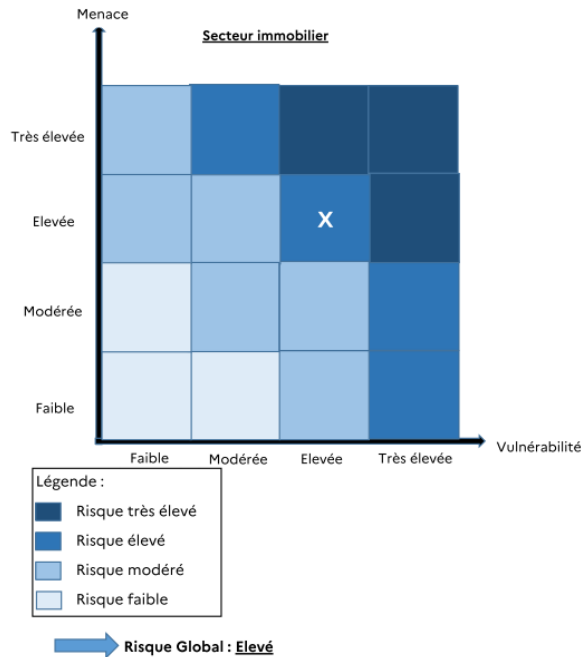
- montant élevé du bien et acceptation immédiate sans négociation ;
- annulation de la vente après signature du compromis ;
- non contestation de l'indemnité au vendeur suite à la rupture du compromis de vente.



a- Constat Tracfin

Cotation du risque BC-FT

Les activités d'acquisition immobilière sont exposées à une menace importante en termes de blanchiment de capitaux, mais les vulnérabilités intrinsèques très élevées sont atténuées par les pouvoirs publics et la mise en place des mesures déployées par certaines professions. Elles présentent en conséquence un **risque de blanchiment de capitaux élevé**. Certaines transactions, principalement celles portant sur des biens de luxe localisés dans le centre de Paris, sur la Côte d'Azur ou en outre-mer, peuvent toutefois présenter des risques plus élevés.



F. Organes de tutelle et de contrôle des professionnels de l'immobilier

a- Le CNTGI

Le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (**CNTGI**) créé par la loi Alur est un organisme consultatif, composé majoritairement de représentants de la profession, qui a participé à l'élaboration des règles déontologiques de la profession. Il est donc le garant des bonnes pratiques des professionnels et à ce titre, il a pour mission de veiller au « maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence, nécessaires au bon accomplissement des actions régies par la loi Hoguet » (article 13-1 de la loi du 10 juillet 1970).

Il est consulté pour avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d'accès aux activités immobilières et aux conditions de leur exercice.

Une commission de contrôle a été créée dans le but d'instruire les cas de pratiques abusives. La commission de contrôle adresse son rapport pour avis au CNTGI, dans le but que cette commission fasse un signalement à l'autorité compétente chargée de la concurrence et de la consommation, c'est-à-dire à la DGCCRF.

b- La DGCCRF

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (**DGCCRF**) est habilitée à enquêter auprès des professionnels de l'immobilier soumis aux dispositions de la loi Hoguet afin de vérifier qu'ils respectent les dispositions des

articles 14 à 18 de la loi réglementant les conditions d'exercice de leur activité (Titre III : sanctions pénales et administratives).

c- La CNS

La Commission Nationale des Sanctions (**CNS**) est institution indépendante chargée de sanctionner les manquements commis par les agents immobiliers et tous professionnels ne respectant pas leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.